

1500145-35.2021.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Luciene Pontirolli Branco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDOTA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Avenida Afonso Lopes de Baiao, 1736, São Paulo - SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1500145-35.2021.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-35.2021.8.26.0005

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ TAVARES DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciene Pontirolli Branco

Vistos.

JOSÉ TAVARES DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado como incurso nas penas do artigos 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, porque, no dia 10/10/2020, em horário a ser apurado, na Rua Vento de Maio, n. 32, casa 1, Bairro Vila Jacui, nesta capital e comarca, agindo em circunstância de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras, a vítima FRANCISCA TAVARES DE SOUSA de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo a denúncia (fls. 29/30), "conforme se apurou, JOSÉ é irmão de Francisca e eles residem no mesmo imóvel, ela no térreo e ele no andar superior. Na data dos fatos, a vítima estava no andar térreo lavando roupa, quando uma água suja despejada do andar superior a molhou. Em seguida, Francisca foi falar com JOSÉ, dizendo que não daria para conviver naquelas condições, o qual não respondeu. Continuando a discussão, a JOSÉ coloca parafusos no portão que a impede a sua entrada, momento que este lhe ameaçou dizendo: "Coloquei para não matá-la" e "Se eu quisesse a tua casa, já teria matado você e sua filha".

A vítima representou criminalmente (fl. 06).

A denúncia foi recebida em 05/03/2021 (fls. 33/34).

Regularmente citado (fl. 44), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 39/42), que não impediu, todavia, a continuidade da ação penal, vez que ausentes qualquer das hipóteses dos artigos 395 a 397 do CPP (fls. 45/47).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Em seguida, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Já a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento da seguinte infração penal:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

Pois bem.

A vítima FRANCISCA TAVARES DE SOUSA declarou em juízo que é irmã do acusado. No dia dos fatos, foi lavar roupa e despejaram um monte de água suja em cima da depoente, que ficou cega e subiu lá em cima pra perguntar o que tinha acontecido. O réu tinha colocado um cadeado no portão e a depoente perguntou porque o tinha feito, ao que respondeu que era para não cortar a cabeça da depoente. Nesse dia foi só isso que aconteceu. A depoente chegou à conclusão que não seria possível continuarem vivendo no mesmo imóvel. A casa onde o réu morava tinha sido construída pela depoente, que a emprestou para o réu mas não deu. A depoente o chamou para conversar mas o réu disse que o imóvel era dele, que a depoente não venderia de jeito nenhum, disse que poderia procurar a justiça que não o tiraria de lá, que poderia arrancar a cabeça da depoente e de Jesus Cristo. A depoente ficou com medo. Tem um processo cível para decidir sobre a casa, que foi proposto depois dessas ameaças. A esposa do réu presenciou as ameaças. Até hoje tem medo do acusado. Depois da ocorrência e da concessão das medidas protetivas, o réu não perturbou mais a depoente. A depoente tem 57 anos. Não tinha mais ninguém na casa quando os fatos aconteceram. A esposa dele disse "não fale isso com sua irmã". Conhece as testemunhas Maria Aparecida (esposa do réu), Rosilene (vizinha), Francisco Luiz conhece de vista; Francisco Francieudo é irmão da depoente. Não conhece Paulo Alfredo. O réu entrou no imóvel para ficar por uns dias e acabou ficando. A depoente permitiu que ele morasse lá; ele não forçou para morar. A construção do andar superior foi feita por ambos. Nunca tinha ocorrido violência anteriormente; apenas as duas oportunidades relatadas. Às perguntas do Juízo, disse que no dia em que o réu jogou água sobre sua cabeça, a depoente subiu até a casa dele e perguntou o que estava acontecendo. Na sequência, desceu para sua casa e o réu também desceu logo depois, continuando a discussão. A vítima indagou-lhe porque teria colocado cadeado no portão e então ele lhe disse que era para não arrancar a sua cabeça (da depoente). Esses fatos foram presenciados apenas pela esposa do acusado.

A testemunha ANA VITÓRIA TAVARES DE SOUSA, ouvida em juízo, disse que é sobrinha do acusado e filha da vítima. Disse que há varios desentendimentos entre acusado e vítima. A depoente presenciou duas ameaças. Sobre os fatos narrados nos autos, não

presenciou, mas ficou sabendo, através de sua genitora, que o réu jogou água sobre ela, porém nada mais houve nesse dia. A vítima não relatou nenhuma ameaça que tenha ocorrido nessa oportunidade.

A testemunha FRANCISCO FRANCIEUDO TAVARES, ouvida em juízo, disse que não presenciou os fatos. Disse que o réu sempre colocou cadeado porque sempre perdiam as chaves do portão e fazia isso para segurança de todos que ali residiam. Morou no local quando eram todos solteiros. O imóvel foi comprado pela vítima com ajuda de todos os irmãos. O depoente mudou-se do local há mais ou menos 20 anos. O réu comentou com o depoente, sobre os fatos, que estava havendo um mal entendido entre ele a vítima. O irmão do depoente é boa pessoa, trabalhador; a vítima também é. Reitera que não presenciou os fatos. José e Francisca sempre se deram bem; já ajudaram Francisca adquirindo TV, comprando passagem para ir visitar os pais. O réu, JOSÉ TAVARES DE SOUSA, interrogado, negou os fatos. Disse que é mentira. Nega que tenha jogado água sobre a vítima, pode ter caído um pouco de água porque tem problemas hidráulicos na casa do interrogando que fica no andar superior. Ela mente também quando diz que ela subiu e o interrogando não lhe deu atenção; estava de costas e somente viu um vulto de quando ela já estava voltando. Não a viu. Ela nem falou nada, deu meia-volta e desceu a escada. O depoente foi atrás dela e a encontrou discutindo com a esposa do interrogando, que então disse à depoente que se tivesse alguma coisa para falar deveria falar diretamente para ele. Houve um pouco de discussão mas não a ameaçou. A discussão acabou quando ela entrou pra casa dela e o interrogando subiu para sua casa. Isso foi tudo armado; ela entrou com ação criminal numa semana e na outra com ação cível. Não é verdade que tenha dito que colocou cadeado para não mata-la ou para não arrancar a cabeça dela. Sempre teve boa convivência com a vítima.

A materialidade e autoria do delito de ameaça restou comprovada pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05 e os depoimentos colhidos em Juízo.

Não há dúvidas de que a afirmação feita pelo réu, especialmente no contexto em que empregada - após comportamento violento - se trata de um mal injusto e grave, tendo ela motivos para ficar amedrontada, conforme relatou em audiência.

As palavras utilizadas, quais sejam, que "colocou o cadeado para não arrancar a cabeça" da vítima, são potencialmente intimidadoras e hábeis a lhe causar temor, como de fato ocorreu.

Importante ressaltar que "prevalece o entendimento de que o crime de ameaça não depende de ânimo calmo e refletido por parte do agente. Em suma, o estado de ira não afasta por si só o delito, pois subsiste o dolo, consistente na vontade de intimidar. Além disso, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal (CP, art. 28, inc. I)" (Cf. MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, Vol. II, 6ª Ed.). Portanto, ainda que houvesse discussão e ânimos exaltados, tal situação não daria direito ao réu de ameaçar a vítima, notadamente quando sugere que poderia ceifar sua vida.

A despeito das conflitantes versões trazidas pela vítima e pelo réu, é pacífico na jurisprudência que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor. Isso porque tais crimes raramente contam com testemunhas presenciais.

A propósito:

APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. REGIME ABERTO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO "SURSIS". IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. 1. Materialidades e autorias comprovadas quanto ao crime de ameaça, bem como quanto à contravenção penal das vias de fato. As circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies. 2. É sabido que nos crimes de "quatro paredes", ou seja, naqueles crimes praticados dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, tais como o estupro ou aqueles da esfera de proteção da "Lei Maria da Penha" (Lei n. 11.340/06), a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. Precedentes do STJ (RHC 34.035/AL - 6ª T. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 05.11.2013 - DJE

25.11.2013; AgRg no AREsp 213.796/DF – 5ª T. – Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR) – j. 19.02.2013 – DJe 22.02.2013; HC 179.364/DF – 5ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 07.08.2012 – DJe 16.08.2012). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842). 4. Regime aberto mantido. 5. Recurso defensivo improvido, com a concessão de "sursis", de ofício. (TJ-SP 00000447020148260570 SP 0000044-70.2014.8.26.0570, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 19/09/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/10/2017; grifou-se)

O só fato de estarem vítima e acusado litigando na esfera cível não é suficiente para tornar suspeito o depoimento de Francisca, quanto mais porque os reiterados desentendimentos são comprovados por prova testemunhal, a tornar verossímil a versão dos fatos trazida pela vítima.

A versão negatória trazida pelo acusado não resiste a uma análise mais acurada e vai de encontro ao restante da prova oral analisada, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.

Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.

Assim, conforme visto, a prova é coesa e harmônica no sentido da condenação do réu pelo crime descrito na denúncia, pois é evidente a ameaça perpetrada pelo réu. Sendo o fato típico, antijurídico e demonstrada a culpabilidade do acusado, a condenação é medida que se impõe.

No que toca às circunstâncias agravantes, é certo que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, porquanto vítima e acusado são irmãos e residiam no mesmo imóvel, à época dos fatos. Incide a agravante genérica do artigo 61, II, f do Código Penal, o que será considerado na dosimetria da pena.

De outro giro, entendo não caracterizada a situação da alínea j do art 61, II do CP, uma vez que é da fala da própria vítima que ela estava no logradouro público, ainda que a pretexto de ter ido buscar a filha.

Demais disso, não vislumbro ligação direta entre o cometimento do crime e a pandemia, o que leva ao afastamento da agravante.

Conforme recente julgado do C.STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE.

PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Em relação à agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa. Precedentes.

- In casu, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do paciente, razão pela qual essa agravante deve ser decotada.

- Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 677.124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Passo, então, a dosar as penas, em respeito ao Princípio da Individualização das

Penas, bem como ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP. Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fl. 65). Não existem maiores elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. As demais circunstâncias judiciais são normais à espécie. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "f" do Código Penal, aumento a reprimenda do delito de ameaça em 1/6, resultando em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, pelo que torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Quanto ao valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido, nas alegações finais, passo à sua análise.

Foi fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983) que discutiam a possibilidade da reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória nos casos de violência doméstica, decisão tomada de forma unânime, a seguinte tese:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

"A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao meu ver, é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. O merecimento à indenização é insito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é *in re ipsa*," afirmou o relator dos recursos especiais, ministro Rogerio Schietti Cruz.

Portanto, o pedido da parte ofendida ou do Ministério Público, como na hipótese dos autos, ainda que não haja indicação de valor específico, é suficiente para a fixação de um valor de indenização, não excluindo por certo, a possibilidade de propositura de futura ação cível.

Tem-se que o valor fixado é considerado o mínimo devido, e não impede que a vítima oportunamente proponha ação cível buscando a complementação, se assim entender pertinente.

Comprovadas as imputações criminosas após a instrução probatória, e demonstrada a agressão à mulher e os danos psíquicos, os quais decorrem dos próprios fatos (*in re ipsa*), atenta às condições financeiras do agressor, entendo que a indenização mínima em favor da ofendida deva ser fixada no valor de um salário mínimo, atualizado monetariamente, a partir da data do arbitramento, e com juros de mora legais, contados a partir do evento danoso.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JOSÉ TAVARES DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147, caput, c.c art. 61, II, alínea "f", do CP à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

A pena será cumprida em regime aberto, observadas a quantidade de pena e a desnecessidade de regime mais gravoso.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direito, diante da incidência da Lei Maria da Penha e em razão da violência e grave ameaça praticados.

Presentes os requisitos previstos no art. 77 e ss. do Código Penal, SUSPENDO a pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, devendo o acusado cumprir as seguintes condições previstas no art. 78, parágrafo 2º:

a) proibição de frequentar bares e prostíbulos ;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial;
c) comparecimento mensal pessoal e obrigatório a juízo, para informar e justificar suas atividades

d) comparecimento a grupo reflexivo no Programa Tempo de Despertar, por um ciclo mínimo de 10 (dez) encontros, nos termos do Decreto nº 58.334 de 2018.

Em caso de descumprimento das condições, o benefício será revogado.

Condeno o réu no pagamento de indenização mínima, que fixo no valor de um salário mínimo federal, em favor da ofendida, atualizado monetariamente, a partir da data do arbitramento e com juros de mora legais contados, a partir do evento danoso.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD e expeçam-se os ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

São Paulo, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA